

你是风儿我是沙



点点蓝字到天涯

随着沪港通、“一带一路”等政策的推出，区域经济一体化发展加快。当前全球经济增长、贸易、投资格局深刻调整，中国经济进入新常态。在人民币国际化战略下，跨境投资业务需求与日俱增。2015年前三季度，全国跨境人民币收付合计已经超过8.9万亿人民币，增长率24%。其中，我国对外投资额达872亿美元，同比增长16.5%。

高净值人群海外投资需求旺盛。波士顿咨询公司统计数据显示，目前中国高净值人士在海外有大约5000亿美元资产，未来三年中国人的海外投资预计会翻倍。但是由于对海外市场的不熟悉，中国投资者更喜欢实物投资，投资的范围往往限于欧美不动产。从资产配置的角度来看，海外投资对于高净值人群达到资产的跨周期、跨地域性而言是必不可少的。而从收益率的角度来看，海外投资的收益水平也比较吸引人。以美国为例，中金公司提供的数据显示：1977年-2013年近四十年的时间内，美国的房地产涨了23.3倍，年化收益率为9.1%；美国股市涨了19.4倍，年化收益率为8.6%。因此，随着资本市场的逐步开放、人民币国际化改革，QDII、QDLP、QDIE以及ODI相继推出。跨境投资通道近年来的发展历程



QDII、QDLP、QDIE、ODI及QDII2对比一览表

跨境投资通道对比表

	QDII 合格境内机构投资者	QDLP 合格境内有限合伙人	QDIE 合格境内投资者境外投资	ODI 海外直接投资	QDII2 合格境内个人投资者境外投资
法律依据	《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》	《十二五时期上海国际金融中心建设规划》（上海）；《青岛市开展合格境内有限合伙人试点工作暂行办法》	《深圳市人民政府办公厅转发市金融办关于开展合格境内投资者境外投资试点工作的暂行办法》	《直接投资外汇业务操作指引》（13号文）	《进一步推进中国（上海）自由贸易试验区金融开放创新试点加快上海金融中心建设方案》（“金改40条”）
审批主体	中国证监会	上海审批机构：上海金融办；青岛审批机构：青岛市跨境财富管理小组	深圳QDIE联席会议办公室	商务委	-
投资范围	境外金融类资产	海外证券类资产（上海）（2013.9-2015.2），逐步扩大至境外一级市场及大宗商品（2015.3-至今）	境外证券投资、境外非上市公司股权、对冲基金及不动产等	无限制，默认不得进行《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）所禁止的投资	境外金融类资产、境外实业投资、境外不动产投资
试点范围	-	上海、深圳、青岛	深圳	上海、深圳、天津	上海、天津、重庆、武汉、深圳和温州
主体	中国境内银行、信托、保险、基金、券商、社保等	上海：仅境外金融机构	境内境外投资机构	境内境外投资机构	个人
额度分配方法	按机构分配额度，单个项目退出后额度可释放用于其它项目	按机构分配额度	参考投资项目分配额度，目前来看额度不可重复循环使用	-	-
额度	-	50亿美元	2014年首期深圳试点，总额度10亿美元。2015年11月，深圳开始第二批试点，总规模15亿美金。	30亿美元	对合格个人投资者取消5万美元的年度购汇额度限制，不设上限
已获批情况（全国范围内）	截至2015年8月31日，外管局审批QDII额度共计899.93亿美元。其中，银行类合计138.4亿美元，证券类合计375.5亿美元，保险类合计308.53亿美元，信托类合计77.5亿美元。QDII基金数量已经有128只	共两批QDLP试点资格(上海)。首批于2013年获批，共6家境外对冲基金公司，分别是英仕曼、元盛资本管理、橡树资本、城堡投资、奥氏资本与Canyon Partners,每家5000万美元额度。第二批于2015年上半年获批，共5家，分别是瑞银全球资产管理、德意志资产及财富管理、野村资产管理、EJF Capital、世邦魏理仕全球投资公司，分别获得1亿美	南方资本、招商财富、长城富浩基金、深圳前海中诚股权投资基金成为首批试点。2015年11月，深圳开始第二批试点，总规模15亿美金，获配机构数大幅增至约40家，大部分机构获批额度在3000万美金左右。	-	“金改40条”进一步研究启动QDII2，实施细则推出在即

		元额度。			
--	--	------	--	--	--

QDIE、QDII、QDLP一样，都是进一步开放资本账户，满足国内投资者境外投资需求的一种手段，操作过程中都是在境内募集人民币后，再换汇出境投资。而除了上述对比表以外，不同的跨境投资通道在运作模式以及试点机构要求也有所区别。运作模式不同QDLP分为了两个阶段（虽然深圳和青岛也陆续获批了QDLP试点，但这里是以上海第二批试点机构获批作为第二阶段开始的标志）。第一阶段（2013.9-2015.2）：有限合伙型私募基金运作模式。参与QDLP试点的境外对冲基金需在上海注册一个联络基金，由这只联络基金向境内高净值群体完成募资并结汇美元，再将资金委托交给境外对冲基金，投向境外金融市场。第二阶段

（2015.3 - 至今）：可能采用契约型私募基金运作模式，但是还没有定论。之所以会改变基金的运作模式，是因为有限合伙型私募基金带来的高税负是QDLP最大的问题之一，严重削弱了对投资者的吸引力。QDIE境内外机构在深圳市发起设立的投资管理机构可申请“境外投资基金管理企业”试点资格，继而在获批外汇额度内向符合条件的中国境内“合格境内投资者”募集资金，在深圳市发起设立并受托管理“境外投资主体”，运用所募集的资金直接投资于境外投资标的。境外投资主体(即QDIE基金)可以采用公司制、合伙制、契约型基金、专户等多种形式。试点机构要求不同QDLP1、企业章程或合伙协议中约定从事如下业务：

发起设立投资于境外二级市场的境外投资基金企业；受托管理海外投资基金企业的投资业务并提供相关服务；投资咨询业务；经领审批或登记机关许可的其他相关业务。

2、外商投资海外投资基金管理企业的注册资本（或认缴出资）应不低于200.00万美元或等值货币，出资方式限于货币形式。注册资本（或认缴出资）应当在营业执照签发之日起3日内到位20%或以上，余额在2年内全部到位。

3、外商投资海外投资基金管理企业的控股投资者或该控股投资者的关联实体应具备下列条件：

- (1)经营投资境外二级市场的私募基金投资管理业务，且有良好投资业绩；
- (2)在境外设立的相关实体须经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务，具备当地监管机构颁发的许可证件（若适用）；
- (3)有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，最近三年未受所在国家或地区监管机构的重大处罚，无重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

4、外商投资海外投资基金管理企业申请设立时，拟任法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）应同时具备下列条件：

在被投地区有超过7年以上的证券投资或相关经历；有2年及以上高级管理职务任职经历；个人信用良好，在最近五年内无违规记录或尚在处理的经济纠纷诉讼案件；外资境外投资基金管理企业在本市必须设有一名高级管理人员作为常驻人员。

5、外商投资海外投资基金管理企业的高级管理人员应在证券投资领域及证券投资管理行业具有良好的业绩；

6、企业运作规范，具有严格合理的投资决策程序和风险控制机制；

7、按照国家企业财务、会计制度规定具有健全的内部财务管理制度和会计核算办法。QDIE外资基金管理企业：

(1) 注册资本(或认缴出资)不应低于200万美元(或等值货币)；

(2) 具备“控股投资者(普通合伙人)或该控股投资者(普通合伙人)的关联实体经营管理境外投资基金，持续经营3年以上；

(3) 至少1名具有5年以上、2名具有3年以上境外资产管理经验和相关专业资质的主要投资管理人员等条件。内资基金管理企业除了需满足外资基金管理企业要求的(2)和(3)以外，还需满足以下要求：

(4) 注册资本(或认缴出资)不应低于1000万元人民币(适用于机构投资者)或“金融资产不低于300万元”(适用于自然人)；

(5) 控股投资者(普通合伙人)或该控股投资者(普通合伙人)的关联实体还应是以下任一主体：

a. 境内金融企业(具备我国金融监管部门颁发的金融许可证)；

b. 持续经营3年以上,且管理资金规模不低于10亿元人民币的股权投资基金管理企业。

总的来说，为了满足境内投资者境外投资和全球资产配置日益增长的需求，跨境投资通道日趋多样化和开放化。从早年的QDII—主要面对商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保险机构和全国社会保障基金等特定机构，且投资范围一般被限定为境外证券投资，具有一定的局限性。到2013年的QDLP试点，再到2014年底深圳出台的QDIE试点资格，投资范围除了原有的证券投资，还扩大到了对冲基金、私募股权基金、甚至实物资产，从而使更多类型的投资管理机构可以通过这项制度安排在中国境内募集资金对更广泛范围内的境外投资标的进行投资。实践出真理，QDIE也在不断的探索试验中，很多细则尚还未知。但在中国资本市场逐步开放的大环境下，我们期待跨境投资通道下一步的规范与细则的出台，进一步促进人民币境内外业务的开展。

小贴士小Hi有话说在海外投资需求与日俱增的环境下，诺亚集团公共事务部也与时俱进。现已在深圳、上海、青岛、天津等地相继开展QDLP、QDIE以及ODI通道业务，并已成功走通部分通道，获取了较成熟的跨境投资经验。欢迎点击下方“阅读原文”填写您的需求，我们会尽快与您取得联系。诺亚财富集团公共事务部致力于为集团、子公司、合作方及客户提供高效的一站式工商注册与变更，全方位税务支持与规划，全视角荣誉资质与牌照申请，以及高品质公共关系搭建与维护等服务。

联系邮箱：npad@noahwm.com

联系电话：021-25100832